

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1984/2533

นายสุทระ เทียมสำโรง
นางฉอ้อน เทียมสำโรง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ บุกรุกเข้าไปทำนาในที่ดินโจทก์ซึ่ง มีเนื้อที่ 33 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา โดยระบุข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดินพิพาท และมีคำขอบังคับให้จำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์ ห้ามเกี่ยวข้งและขนย้ายหรือถอนสิ่งของสิ่งปลูกสร้างออกไป เป็นการบรรยายฟ้องครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว ส่วนที่ดินของโจทก์อยู่ส่วนไหน อาณาเขตกว้างยาวเพียงใด จดที่ดินของใคร จำเลยทั้งสามบุกรุกที่ดินของโจทก์อย่างไรและเนื้อที่เท่าใด เป็นรายละเอียดที่น่าสืบได้ในชั้นพิจารณาไม่จำเป็นต้องบรรยายมาในฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่นา ๑ แปลงเป็นที่น.ส.๓ เนื้อที่ ๙๐ ไร่ ได้แบ่งแยกให้น้องต่างมารดา คงเหลือ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๙๐ ตารางวา ต่อมาโจทก์ไปขออนุญาตเป็น น.ส.๓ก.เพื่อขาย จำเลยที่ ๑ และสามีคัดค้าน ต่อมาจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และบุตรของจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นฟ้องต่อศาล ศาลฎีกาพิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสามและบริวารบุกรุกเข้าทำนาในที่ดินดังกล่าว ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามและ

บริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามรบกวนหรือเกี่ยวข้องให้ชนย้ายหรือสิ่งปลูกสร้าง
ออกไปจากที่ดินโจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม ให้จำเลยทั้งสามและบริวาร
ออกไปจากที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่น
พิพากษากลับยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องระบุสภาพแห่งข้อหาของโจทก์แล้วว่า
จำเลยทั้งสามได้บุกรุกเข้าไปทำนาในที่ดินของโจทก์ซึ่งมีเนื้อที่ ๓๓ ไร่ ๓ งาน ๙๐
ตารางวา โดยระบุข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า โจทก์เป็นเจ้าของผู้ครอบครอง
ที่ดินพิพาทและมีคำขอบังคับให้จำเลยทั้งสามและบริวารออกไปจากที่ดินโจทก์ห้าม
เกี่ยวข้องและชนย้ายหรือถอนสิ่งของสิ่งปลูกสร้างออกไปอันเป็นการบรรยายฟ้องไว้
โดยครบถ้วนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วส่วนที่ดินของโจทก์อยู่ส่วนไหน อาณาเขต
กว้างยาวเพียงใดจดที่ดินของใคร จำเลยทั้งสามบุกรุกที่ดินของโจทก์อย่างไรและ
เนื้อที่เท่าใดนั้นเป็นรายละเอียดที่น่าสืบได้ในชั้นพิจารณาหาจำต้องบรรยายมาในฟ้อง
ไม่ ดังนั้น ฟ้องโจทก์จึงไม่เคลือบคลุมที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม
และพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่วินิจฉัยประเด็นข้ออื่นมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้อง
ด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาในประเด็นที่ยังไม่
ได้วินิจฉัยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายวิรุฬห์ แสงเทียน

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ